

1500283-92.2020.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... réu foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (processo 1500676-74.2021.8.26.0441, conforme fls. 254/257), descumprindo as condições de sua liberdade provisória. Esse fato, inclusive, foi julgado recentemente, tendo havido a efetiva condenação do acusado. O réu possui outras condenações, inclusive por delito de mesma natureza (processos 1500194-97.2019.8.26.0441 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500283-92.2020.8.26.0633 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500283-92.2020.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2252077/2020 -

DEL.POL.PERUIBE, 2967/2020 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

RENAN DOS SANTOS SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA NETO

RELATÓRIO

RENAN DOS SANTOS SOARES foi denunciado como incurso no crime do art. 155, §4º, I e IV, c/c o art. 61, II, alínea "j" e art. 14, II, todos do CP, porque, conforme constou, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 10h34min, na Rua Colombo Americano dos Santos, 244, Belmira Novaes, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, o denunciado e um agente desconhecido, previamente ajustados e com liame subjetivo, tentaram subtrair, mediante rompimento de obstáculo, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho de som da marca LG e 09 garrafas de vinho da marca Monte Carlo, todos de propriedade de José Eufrazio Vieira Pinto, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes e praticando-o em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 95/96), o réu foi citado (fl. 131) e ofertou resposta à acusação (fls. 135/136).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 225), foi designada audiência de instrução e julgamento (fl. 225), oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), pelo auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 16/17), pelo laudo pericial (fls. 124/129), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fl. 4), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas confirmaram, de forma harmônica e segura, a versão da acusação. Os policiais disseram, nas fases policial e judicial, que foram acionados, via COPOM, sobre ocorrência de um furto em uma residência. Disseram que, chegando ao local dos fatos, visualizaram dois indivíduos dali saindo em uma motocicleta, sendo que, em breve acompanhamento, viram quando a pessoa que estava na garupa jogou um objeto de vidro ao chão, que veio a quebrar. Relataram que os indivíduos mantiveram fuga pela Avenida Mario Covas, sentido bairro-centro, na contramão, causando perigo aos transeuntes. Contaram que réu saltou da motocicleta, sendo abordado pela polícia. Narraram que a equipe de outra viatura seguiu em perseguição ao outro indivíduo que estava na motocicleta, sendo que este entrou na Avenida Padre Anchieta, na contramão, e conseguiu se evadir. Declararam que não foi possível anotar a placa da motocicleta, pois estava levantada. Disseram que a motocicleta aparentava ser do modelo CG 125 de cor azul. Informaram que com o réu não foi encontrado nenhum objeto, mas, indagado a respeito da fuga, assumiu ter tentado praticar o furto em uma residência, levando os policiais até o local, onde fora constatado portão de alumínio e portas danificadas, sendo encontrado no interior da residência, já separados, 9 garrafas de vinho e 1 aparelho de som.

Os elementos de informação do inquérito restaram integralmente confirmados em juízo. Os policiais deram detalhes do comportamento do réu. Explicaram que o réu, acompanhado de seu comparsa, foi perseguido quando em fuga. Disseram que sua prisão se deu ao saltar da motocicleta. O réu levou os policiais até o local onde tentava furtar objetos. Os bens já estavam separados, a fim de serem levados. Os policiais afirmaram que o réu confessou seguramente o delito durante a abordagem policial. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados pelos policiais.

Há, portanto, prova concreta e segura da materialidade e da autoria do delito de furto.

Concretamente, trata-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes. O laudo pericial de fls. 124/129 e os depoimentos prestados nas fases policial e judicial demonstram que o portão, as portas da sala e da edícula apresentaram sinais de arrombamento. As testemunhas também confirmaram, de forma harmônica e segura, que havia outro agente envolvido no delito, conforme confessado pelo próprio réu durante a sua abordagem.

Deve ser reconhecida a forma tentada do delito (art. 14, II, CP). O réu não consumou o crime, porque sabia que havia sido descoberto. Foi visto por transeuntes enquanto realizava a atividade criminosa. Sabia que a polícia foi - ou seria - acionada e passou a empreender fuga. Não se trata de arrependimento voluntário, portanto.

No mais, resta inaplicável o princípio da insignificância em virtude da nocividade do crime e do histórico e comportamento especialmente reprováveis do acusado, que ostenta condenações definitivas. E mais: o réu é reincidente específico. Possui habitualidade criminosa, notadamente com relação a delitos contra o patrimônio. Não estão presentes, portanto, os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, à luz do entendimento do STF.

A condenação é de rigor, portanto.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências são negativas.

Quanto à culpabilidade, o furto deu-se em residência, asilo inviolável do indivíduo por força de proteção constitucional (art. 5º, XI, CF). A lesão ao sossego e ao patrimônio torna-se particularmente grave nessas circunstâncias. A reprovabilidade exacerba ao que é insito ao tipo. Mais especificamente, o furto a uma residência é consideravelmente mais grave do que, por exemplo, aquele que ocorre no meio da rua, em uma distração momentânea da vítima.

Quanto às circunstâncias do crime, o rompimento de obstáculo já qualificou o crime. Assim, o concurso de agentes torna o delito mais reprovável.

Ainda quanto às circunstâncias do crime, os indivíduos mantiveram fuga pela Avenida Mario Covas, sentido bairro do centro, na contramão, causando perigo aos transeuntes. A motocicleta estava com a placa levantada, a dificultar a identificação do acusado e do seu comparsa. Esse modus operandi revela-se especialmente nocivo e justifica a exasperação da pena.

Quanto às consequências, a casa em questão era de veraneio. A atividade turística no Município é uma das principais fontes econômicas da população local. Emprega inúmeras pessoas e demonstra especial centralidade econômico-financeira. Os furtos a locais de veraneio têm sido particularmente nocivos à atividade turística do Município. Têm prejudicado a coletividade como um todo. A atividade emprega diversas pessoas. Esse tipo de crime atinge um número indeterminado de indivíduos que dependem do turismo para sobreviver. Trata-se, portanto, no caso concreto, de crime cujas consequências sistêmicas se estendem para diversas famílias.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 6 meses para cada circunstância negativa. Assim, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta reincidência específica (processo nº 1500570-20.2018.8.26.0441; cf fls. 254/257).

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia para a prática do delito. O réu praticou o delito acreditando que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Não esperava que fosse visto cometendo o crime. Claramente, achou que ficaria impune. O réu valeu-se, portanto, da calamidade que, no caso concreto,

efetivamente dificultou a repressão ao crime. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", CP.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão devem ser compensadas, porque são igualmente preponderantes. Resta o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Na terceira fase, incide a diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP).

Concretamente, houve risco concreto e acentuado ao bem jurídico tutelado. O réu invadiu o imóvel da vítima, cercado por muro e protegido com cerca elétrica.

Depois, desarmou a fechadura do imóvel, acessando o interior do local. O réu, valendo-se de alavanca, também rompeu o sistema de segurança das fechaduras das portas da sala e da edícula do imóvel. É o que se extrai do laudo de fls. 124/129. As testemunhas narraram que vários bens já haviam sido separados, para serem levados. Ou seja: o réu percorreu todo o iter criminis, tendo chegado extremamente perto da consumação. Deve incidir o aumento de 1/3, portanto.

Fixo a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do comportamento e histórico do réu (que apresenta reincidência específica), fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ).

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu RENAN DOS SANTOS SOARES, como incurso no crime do art. 155, § 4º, I e IV, do CP, c/c art. 14, II, do CP, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no mínimo legal cada.

O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado em audiência.

De fato, há motivo superveniente que justifica a prisão. Após o delito dos autos, o réu foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (processo 1500676-74.2021.8.26.0441, conforme fls. 254/257), descumprindo as condições de sua liberdade provisória. Esse fato, inclusive, foi julgado recentemente, tendo havido a efetiva condenação do acusado. O réu possui outras condenações, inclusive por delito de mesma natureza (processos 1500194-97.2019.8.26.0441 e 1500570-20.2018.8.26.0441). Demonstra habitualidade delitiva. Não cessou a prática de atividades criminosas mesmo depois das diversas oportunidades que lhe foram dadas. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a decretação da prisão, única medida, à luz do caso concreto, apta a preservar a ordem pública e a evitar a prática de novas infrações penais pelo acusado.

O fumus commissi delicti decorre de toda a argumentação precedente, em cognição plena e exauriente. Já o periculum libertatis exsurge do histórico do réu e da gravidade em concreto do crime praticado. O réu, efetivamente, dedica a sua vida ao crime. Ostenta reincidência específica. Praticou o crime apurado nestes autos ostentando essa condição. Posteriormente, praticou outros delitos. A probabilidade de reiteração delitiva é bastante alta. É o que infere a partir da gravidade em concreto do crime praticado e da prisão em flagrante por novo crime.

Em razão do exposto, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO a prisão preventiva do réu. Expeça-se mandado de prisão.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intime-se o réu a pagar a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, extraia-se a Guia de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido

expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Condene o réu ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO

Juiz de Direito

Peruíbe, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA